

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
10485/2557

นางวาสินีหรือวาสินีย์ สุวรรณสิทธิ์หรือ
อมรสง์เจริญ

โจทก์

กรมทรัพย์ทางปัญญา กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 6, มาตรา 65 ทวิ, มาตรา 65 ทศ

การพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่โจทก์ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่ต้องพิจารณาตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 6 ที่บัญญัติว่า การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 วรรคสอง (2) ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร

การประดิษฐ์และข้อถือสิทธิตามอนุสิทธิบัตรของโจทก์เมื่อเปรียบเทียบกับ การประดิษฐ์ตามเอกสารประกาศแสดงสิทธิบัตรในประเทศญี่ปุ่น อันเป็นงานที่ปรากฏอยู่ก่อนโจทก์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร เห็นว่า เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายของเหลวและลักษณะทั่วไปทางกายภาพและการใช้งานทำนองเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ คงมีส่วนที่โจทก์กล่าวอ้างว่าเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในบางส่วน แต่โจทก์ก็ไม่ได้แสดงรายละเอียดตามข้ออ้างดังกล่าวไว้ในรายการแสดงรายละเอียดการประดิษฐ์ของโจทก์ในคำขอรับอนุสิทธิบัตร จึงฟังไม่ได้ว่าการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรของโจทก์ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรของโจทก์ย่อมไม่ใช่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรได้

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 7/2553

จำเลยทั้งสิบให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่า
ฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อ
เท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังได้ยุติเป็นเบื้องต้นว่า โจทก์ยื่นคำขอรับ
อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตู้จำหน่ายของเหลวแบบหยอดเหรียญและรองอธิบดีรักษา
ราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้แก่
โจทก์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เป็นอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2925 ต่อมานายนิศ ซึ่ง
เป็นผู้ทรงอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1930 สำหรับการประดิษฐ์เครื่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้มี
ส่วนได้เสียยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรของโจทก์ เจ้าหน้าที่
กรมจำเลยที่ 1 ได้ตรวจสอบการประดิษฐ์ของโจทก์เปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่
แล้วก่อนวันที่โจทก์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร ได้แก่ เอกสารการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ฉบับ เอกสารการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น 2
ฉบับ และเอกสารการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 1 ฉบับ แล้ว
เสนออธิบดีกรมจำเลยที่ 1 ซึ่งในที่สุดผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตรผู้ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมจำเลยที่ 1 มีคำวินิจฉัยว่า การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรของโจทก์
เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ นายนิศอุทธรณ์ คณะกรรมการสิทธิบัตรอันประกอบด้วย

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 10 เป็นคณะกรรมการพิจารณาการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรของ โจทก์เปรียบเทียบกับงานการประดิษฐ์ในเอกสารแสดงการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร ญี่ปุ่นเลขที่ JP 2000011248 ซึ่งโฆษณาไว้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2543 ก่อนวันที่ โจทก์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร แล้ววินิจฉัยว่า การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2925 ของโจทก์ได้ระบุถึงตัวจำหน่ายของเหลวแบบหยอดเหรียญที่ประกอบด้วยตัวตู้ ที่มีถังบรรจุของเหลวจำนวนหนึ่งอยู่ภายในและมีแผ่นปิดด้านหน้าหนึ่งด้านที่สามารถ เปิด - ปิดได้ โดยบนแผ่นปิดด้านหน้ามีชุดรับคำสั่งที่ส่วนรับเหรียญ ส่วนแสดงผล ส่วนด้านข้างของตัวตู้ด้านหนึ่งเป็นช่องด้านข้างที่มีส่วนเชื่อมต่อด้านนอก ต่อกับปลาย ท่อปล่อยของเหลวออก โดยมุ่งเน้นมีลักษณะพิเศษคือ ถังบรรจุของเหลว ที่อยู่ ภายในตัวตู้มีชุดดูดของเหลวออกที่มีลักษณะประกอบด้วยแผ่นปิดด้านบน ที่มีท่อ ระบายอากาศออกเชื่อมต่อกับภายในถังบรรจุของเหลวและเชื่อมต่อกับรูเจาะทะลุที่ ด้านข้างตัวตู้และบนแผ่นปิดด้านบนข้างต้น ยังมีปลายด้านบนของท่อดูดของเหลว จากภายในถังบรรจุของเหลวที่เชื่อมต่อกับท่อส่งผ่านของเหลว อุปกรณ์วัดปริมาณ การไหลและอุปกรณ์ควบคุมการปิด - เปิด ที่ควบคุมด้วยชุดควบคุมที่ต่อเข้ากับส่วน เชื่อมต่อตามลำดับ ส่วนปลายล่างของท่อดูดของเหลวต่อขึ้นอยู่ภายในถังบรรจุและมี ปัมดูดของเหลวติดตั้งอยู่และบริเวณท่อดูดของเหลวด้านในมีอุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับ วัดระดับของเหลวภายในถัง เพื่อส่งสัญญาณที่ตรวจวัดได้ไปยังส่วนแสดงสถานะ ส่วนเอกสารประกาศโฆษณาสิทธิบัตรญี่ปุ่นเลขที่ JP 2000011248 ได้ระบุถึงตัว จำหน่ายของเหลวอัตโนมัติที่ประกอบด้วยชุดเก็บของเหลวและชุดควบคุมอยู่ด้านบน ของชุดเก็บของเหลวอยู่ภายในตัวตู้ โดยชุดเก็บของเหลวมีถังบรรจุของเหลวอยู่ด้าน ล่าง มีปั๊มสูบของเหลวอยู่ภายนอกถังบรรจุสำหรับสูบของเหลวไปยังห้องจ่าย ของเหลวที่มีบานเปิดด้านหน้าสำหรับผู้ชื้อนำภาชนะบรรจุรองรับของเหลวและ บริเวณห้องจ่ายของเหลวจะมีอุปกรณ์ตรวจจับระดับของเหลวที่จ่าย อุปกรณ์ตรวจจับ ของเหลวรั่วและอุปกรณ์ตรวจจับการเปิดปิดบานเปิด เครื่องตวงสำหรับส่งสัญญาณไป

ยังชุดควบคุมเพื่อควบคุมจ่ายของเหลวและส่วนแสดงผล ซึ่งเห็นได้ว่าหน่วยงานของระบบการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2925 และการประดิษฐ์ตามเอกสารประกาศโฆษณาสิทธิบัตรญี่ปุ่นเลขที่ JP 2000011248 เหมือนกัน แม้การติดตั้งและจัดวางอุปกรณ์จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่มีใช้ส่วนที่เป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์ นอกจากนี้ลักษณะการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2925 มีมานานแล้วปรากฏอยู่ทั่วไปแทบทุกประเทศสำหรับจำหน่ายปลีกล้างน้ำมันเชื้อเพลิง จึงพิจารณาได้ว่าการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2925 ไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามมาตรา 65 ทวิ ประกอบมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 สำหรับการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2925 จะคล้ายกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ได้แก่ สิทธิบัตร US 3394789 JP 9091526 KR 9501421 และอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1930 หรือไม่นั้น ไม่จำเป็นต้องพิจารณา ให้ยกคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและให้เพิกถอนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2925

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์เพียงประการเดียวว่า การที่คณะกรรมการสิทธิบัตรวินิจฉัยว่า การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2925 ของโจทก์ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมิใช่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ จึงให้เพิกถอนอนุสิทธิบัตรของโจทก์ชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 นั้น แม้สิทธิบัตรการประดิษฐ์กับอนุสิทธิบัตรจะมีหลักการได้รับคุ้มครองและการขอรับสิทธิบัตรต่างกันบ้างบางประการก็ตาม แต่กรณีอนุสิทธิบัตรนั้นตามมาตรา 65 ทศ ก็บัญญัติให้นำบทบัญญัติในมาตรา 6 และอีกหลายมาตราในหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม ดังนั้น การพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่โจทก์ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่ ก็ต้องพิจารณาตามมาตรา 65 ทศ ประกอบกับมาตรา 6 ที่บัญญัติว่า การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วและงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 วรรคสอง (2) ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้ว

ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ซึ่งในการวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรเกี่ยวกับ
อนุสิทธิบัตรของโจทก์นี้ได้พิจารณาลักษณะการประดิษฐ์ที่โจทก์ขอรับอนุสิทธิบัตรกับ
การประดิษฐ์ตามเอกสารเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร การประดิษฐ์เครื่อง
จำหน่ายของเหลวแบบหยอดเหรียญในประเทศญี่ปุ่นเลขที่ JP 2000011248 ที่ตี
พิมพ์ตั้งแต่ปี 2543 ก่อนวันที่โจทก์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรของโจทก์ ที่แสดงภาพ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของการประดิษฐ์ พร้อมคำอธิบายการทำงานของส่วนต่าง ๆ รวม
ทั้งวัตถุประสงค์ในการคิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีในผลิตภัณฑ์เช่น
เดียวกันนี้มาก่อนและยังแสดงรายละเอียดข้อถ้อยสิทธิไว้ด้วย มิใช่เป็นเอกสารที่ขาด
รายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถ้อยสิทธิที่ไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาเปรียบเทียบดัง
ที่โจทก์อุทธรณ์และเมื่อพิจารณาการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรของโจทก์ อันเป็นการ
ประดิษฐ์จำหน่ายของเหลวแบบหยอดเหรียญกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์เลขที่ JP 2000011248 ซึ่งก็เป็นการประดิษฐ์เครื่องจำหน่ายของเหลวแบบ
หยอดเหรียญอัตโนมัติเช่นเดียวกันและการประดิษฐ์แสดงภาพและคำอธิบาย
ประกอบให้เห็นถึงส่วนสาระสำคัญ โดยมีถังบรรจุของเหลวซึ่งอาจเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
ก็ได้อยู่ด้านล่างสุดของเครื่อง มีท่อซึ่งด้านล่างยื่นลงในถังบรรจุของเหลวและด้านบน
เชื่อมต่อกับเครื่องปั๊มหรือดูดของเหลวและมีท่อต่อจากปั๊มไปสู่ถังหนึ่งที่เรียกว่า ถัง
ส่ง (Carriage container) เพื่อให้มีการต่อท่อไปยังถังส่งและส่งของเหลวจากถังส่งนี้
ผ่านอุปกรณ์อีกชุดหนึ่งให้ของเหลวผ่านออกจำหน่ายต่อไป นอกจากนั้นก็จะเป็น
อุปกรณ์เครื่องวัดปริมาณของเหลว อุปกรณ์ป้องกันการรั่วซึมและระบบความ
ปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับหยอดเหรียญ ส่วนการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรของ
โจทก์ตามรายละเอียดรวมทั้งภาพการประดิษฐ์ในคำขอรับอนุสิทธิบัตรนั้น จากภาพ
แสดงรายละเอียดการประดิษฐ์จำหน่ายของเหลวแบบหยอดเหรียญตามอนุสิทธิบัตร
ของโจทก์ มีลักษณะเป็นตู้จำหน่ายของเหลวแบบหยอดเหรียญ ประกอบด้วย ตู้ด้าน
นอกที่ซึ่งด้านในจะมีถังบรรจุของเหลวติดตั้งอยู่ และบริเวณถังบรรจุของเหลวจะมี

ชุดชุดของเหลวออกติดตั้งอยู่ ที่ประกอบด้วยแผ่นปิดด้านบนที่มีท่อระบายอากาศ ออกเชื่อมต่ออยู่ สำหรับรองรับการเชื่อมต่อด้วยปลายด้านหนึ่งของสายส่งผ่านอากาศ ออกสู่ด้านนอก และบริเวณอีกส่วนหนึ่งของแผ่นปิดด้านบนจะมีปลายด้านหนึ่งของ ท่อชุดของเหลวด้านในที่อยู่ด้านในถึงบรรจุของเหลวเชื่อมต่ออยู่และปลายด้านล่าง ของท่อชุดของเหลวด้านในจะมีปั๊มชุดของเหลวติดตั้งอยู่ สำหรับชุดของเหลวด้านใน ถึงบรรจุของเหลว และปลายด้านบนของท่อชุดของเหลวด้านในจะเชื่อมต่อเข้ากับ อุปกรณ์วัดปริมาณการไหล สำหรับวัดปริมาณของเหลวที่ไหลผ่าน ก่อนที่จะไหลผ่าน ไปยังอุปกรณ์ควบคุมการเปิด - ปิดของเหลวที่จะส่งผ่านของเหลวไปยังท่อใช้งาน ด้านนอก ซึ่งการทำงานของปั๊มชุดของเหลวและการเปิด - ปิดของอุปกรณ์ควบคุม การเปิด - ปิดของเหลว จะถูกควบคุมด้วยชุดควบคุมการทำงานที่ได้รับแหล่งจ่าย พลังงานจากภายนอกและทำงานสัมพันธ์กับชุดรับคำสั่งที่มีส่วนรับเหรียญติดตั้งอยู่ และมีข้อถือสิทธิตามรายละเอียดข้อถือสิทธิและลักษณะการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิ บัตรของโจทก์ เมื่อเปรียบเทียบกับการประดิษฐ์เครื่องจำหน่ายของเหลวแบบหยอด เหรียญ ตามเอกสารประกาศแสดงสิทธิบัตรในประเทศญี่ปุ่นเลขที่ JP 2000011248 อันเป็นงานที่ปรากฏอยู่ก่อนโจทก์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร เห็นได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายของเหลวและลักษณะทั่วไปทางกายภาพและการใช้งานทำนองเดียวกัน เป็นส่วนใหญ่ คงมีส่วนที่โจทก์กล่าวอ้างว่าการประดิษฐ์ของโจทก์เป็นการประดิษฐ์ขึ้น ใหม่ตามอุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนของถึงบรรจุของเหลวซึ่งจะมีชุดชุดของเหลวออก จำนวนหนึ่งติดตั้งอยู่ ประกอบด้วยแผ่นปิดด้านบนที่มีท่อระบายอากาศออกเชื่อมต่อ อยู่ในลักษณะต่อถึงด้านในถึงบรรจุของเหลวสำหรับรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับรูเจาะ ทะลุด้านข้างด้วยวิธีทางเชื่อมต่อและบริเวณอีกส่วนหนึ่งของแผ่นปิดด้านบนจะมี ปลายบนของท่อชุดของเหลวด้านในที่อยู่บริเวณด้านในถึงบรรจุของเหลวเชื่อมต่ออยู่ และปลายด้านล่างของท่อชุดของเหลวด้านในจะมีปั๊มชุดของเหลวติดตั้งอยู่ ทั้งนี้ การ ที่มีปั๊มชุดของเหลวอยู่ภายในถึงบรรจุของเหลวดังกล่าวนี้เป็นลักษณะพิเศษที่ทำให้

การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรของโจทก์แตกต่างจากงานที่ปรากฏอยู่แล้ว เห็นว่า ในส่วนการทำงานในการดูดของเหลวออกจากถังบรรจุของเหลวนั้น การประดิษฐ์ที่ปรากฏอยู่แล้วตามสิทธิบัตรของฎีปุ่นใช้ท่อยื่นลงในถังบรรจุของเหลวและท่อส่วนบนที่อยู่เหนือถังบรรจุของเหลวมีปั๊มติดตั้งไว้เป็นอุปกรณ์สำหรับส่งแรงดูดของเหลวจากถังบรรจุของเหลวผ่านท่อเพื่อผ่านออกสู่ระบบการจ่ายของเหลวออกต่อไป ซึ่งการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรของโจทก์ก็ใช้หลักการใช้ท่อผ่านฝาปิดด้านบนลงในถังบรรจุของเหลวและใช้ปั๊มเป็นอุปกรณ์ส่งแรงเพื่อดูดของเหลวในถังเช่นเดียวกัน ในส่วนการใช้ท่อดูดของเหลวผ่านท่อโดยใช้ปั๊มเช่นนี้ ย่อมไม่แตกต่างไปจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามสิทธิบัตรฎีปุ่น ส่วนกรณีที่มีการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรของโจทก์ใช้ปั๊มดูดบรรจุของเหลวติดกับท่ออยู่ภายในถังบรรจุของเหลว ต่างจากตำแหน่งติดตั้งปั๊มดูดของเหลวตามสิทธิบัตรฎีปุ่นที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งติดตั้งปั๊มบรรจุของเหลวไว้ที่ส่วนบนของท่อที่อยู่ด้านบนนอกถังบรรจุของเหลว นั้น ในเบื้องต้นก็เห็นได้ว่าเป็นเพียงการวางตำแหน่งที่แตกต่างกันบ้างเท่านั้นยังไม่ถึงกับถือได้ว่ามีนัยสำคัญในความแตกต่างจนถือได้ว่าเป็นการทำให้ถือว่าการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เว้นแต่การวางตำแหน่งปั๊มไว้ในถังบรรจุของเหลวตามการประดิษฐ์ในอนุสิทธิบัตรของโจทก์ก่อให้เกิดผลแตกต่างจากการประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วยังมีนัยสำคัญ แต่ข้อนี้โจทก์ก็อ้างว่าการวางตำแหน่งปั๊มดูดของเหลวไว้ในถังบรรจุของเหลวทำให้เกิดผลเป็นการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วที่อาจเกิดประกายไฟลุกไหม้ไอระเหยของน้ำมันหรือของเหลวอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการดูดจ่ายของเหลว เนื่องจากอุปกรณ์ของโจทก์ใช้ปั๊มดูดขนาดเล็กและมีแรงดันกระแสไฟฟ้าต่ำ และปั๊มยังแช่อยู่ในของเหลวช่วยลดปัญหาความร้อนขณะทำงานและท่อส่งผ่านของเหลวสามารถถอดแยกออกได้ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงทำให้ป้องกันการรั่วซึมของของเหลวได้ดีกว่าเครื่องที่เคยมีอยู่ก่อน ซึ่งไม่ได้ความชัดเจนว่า ปั๊มที่ติดตั้งขนาดเล็กกว่าการประดิษฐ์ที่ปรากฏอยู่แล้วอย่างใด ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ากันอย่างไร

เพราะเหตุใด วิธีการบำรุงรักษาเครื่องแบบเดิมเป็นอย่างไรและในประการสำคัญ
โจทก์ก็ไม่ได้แสดงรายละเอียดตามข้ออ้างไว้ในรายการแสดงรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ของโจทก์ในคำขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นรายการลักษณะและความมุ่ง
หมายของการประดิษฐ์ รูปเขียนและคำอธิบายรูปเขียนประกอบ รายการการเปิดเผย
การประดิษฐ์โดยสมบูรณ์รวมทั้งข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์ จึงไม่อาจรับ
ฟังได้ตามข้ออ้างของโจทก์และฟังไม่ได้ว่าการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรของโจทก์ไม่
เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรของโจทก์ย่อมไม่ใช่การ
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
มาตรา 65 ทวิ (1) อนุสิทธิบัตรของโจทก์จึงไม่สมบูรณ์ ชอบที่คณะกรรมการสิทธิ
บัตรจะเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนี้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางพิพากษายกฟ้องชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร-อร่าม เสนามนตรี-ปริญญา ดีผดุง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายนทล กิติกำรา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป82/2554

ต้น

หมายเหตุ